

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง นิตย์ แสงวงศ์
นาง ระเบียบ อนุจะ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 391, มาตรา 547, มาตรา 574

โจทก์ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อรถคันพิพาทหลายงวด และได้ทำบันทึกข้อตกลงกับจำเลยว่าโจทก์จะชำระค่าเช่าซื้อที่ค้าง 50,000 บาทให้จำเลย และฝ่ายจำเลยจะไปต่อทะเบียนเสียภาษีรถให้โจทก์โดยนัดกันวันที่ 15 มีนาคม 2530 ข้อตกลงดังกล่าวแสดงว่า จำเลยมิได้ถือเอากำหนดเวลาชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาเป็นข้อสาระสำคัญ จำเลยจะบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุโจทก์ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อไม่ได้แต่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำขึ้นกันใหม่ดังกล่าวเมื่อจำเลยผิดข้อตกลง โจทก์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และผลแห่งการบอกเลิกสัญญาย่อมทำให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ส่วนจำเลยต้องคืนค่าเช่าซื้อแก่โจทก์เมื่อโจทก์เช่าซื้อรถคันพิพาทจากจำเลยแล้วได้ทำการซ่อมแซมรถหลายรายการ เช่น เปลี่ยนเฟืองท้าย โช้คอัพ เพลากลาง การซ่อมแซมดังกล่าวมิใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาตามปกติและเพื่อซ่อมแซมเล็กน้อย แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษารถคันพิพาทให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้แก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 547

โจทก์ฟ้องโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาว่าเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2528 โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์โดยสารประจำทาง จากจำเลยโจทก์ได้รับรถจากจำเลยแล้วต้องปรับปรุงซ่อมแซมหลายอย่างเป็นเงิน 127,160 บาท และซื้อเบาะเปลี่ยนใหม่ 27 ตัวเป็นเงิน 7,000 บาท นับแต่วันทำสัญญาเช่าซื้อโจทก์ชำระค่าเช่าซื้อให้จำเลยเรื่อยมาจนถึงเดือนตุลาคม 2529 โจทก์ไม่ได้ชำระค่าเช่าซื้อเพราะรดยังต่อทะเบียนเสียภาษีไม่ได้ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาอ้างว่าเลขคัสซีไม่ถูกต้อง ครั้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2530 โจทก์นำรถออกรับส่งคนโดยสารอีกครั้งจึงถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม เมื่อเสียค่าปรับแล้วจำเลยมายึดรถคืนไปอ้างว่าโจทก์ค้างค่าเช่าซื้อ 3 งวด ติดต่อกัน โจทก์จำเลยจึงตกลงกันว่าโจทก์จะนำเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างรวม 4 งวด เป็นเงิน 50,000 บาท ไปชำระให้จำเลยในวันที่ 15 มีนาคม 2530 และในเวลาเดียวกันจำเลยจะต้องต่อทะเบียนเสียภาษีรถให้โจทก์เป็นที่เรียบร้อยด้วย ต่อมาเมื่อถึงวันนัด โจทก์ได้เตรียมเงิน 50,000 บาทเป็นตัวแลกเงินธนาคารออมสินไปชำระให้จำเลย แต่จำเลยกลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมต่อทะเบียนเสียภาษีให้โจทก์ โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ จำเลยต้องรับผิดชอบใช้เงินค่าเช่าซื้อที่โจทก์ชำระให้จำเลยแล้ว 250,000 บาท กับค่าซ่อมแซมรถ 127,160 บาท ค่าซื้อเบาะใหม่ 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 484,160 บาท แต่โจทก์ยอมให้จำเลยหักเป็นค่าขาดประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้รถเป็นเงิน 100,000 บาท คงเหลือเงินที่จำเลยจะต้องคืนให้โจทก์ 384,160 บาท ขอให้บังคับจำเลยใช้เงินให้โจทก์ 384,160 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ โดยผิดนัดชำระงวดที่ 9 วันที่ 15 กันยายน 2529 จำเลยยังไม่บอกเลิกสัญญากลับผ่อนผันให้โจทก์ แต่โจทก์ผิดนัดในงวดที่ 12, 13 และ 14 อีกจำเลยจึงมีสิทธิเข้าครอบครองรถและรับเงินค่าเช่าซื้อที่โจทก์ชำระให้จำเลย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2530 โจทก์ไม่ได้นำเงินค่าเช่าซื้อที่ค้าง 50,000 บาท ไปชำระให้จำเลย แต่ในวันที่ 15 มีนาคม 2530 โจทก์นำตัวแลกเงินธนาคารออมสิน ส่งจ่ายนางช่วย ลิ้มวงศ์ เพื่อบอกให้แก่จำเลย แต่จำเลยไม่

ยอมรับโดยจำเลยบอกว่าถ้าสลับหลังโอนให้แก่จำเลย จำเลยก็ยอมรับและคืนรถให้แก่โจทก์ แต่โจทก์และนางช่วยไม่ยินยอม โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่าซื้อเป็นอันระงับจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบเงินให้โจทก์ส่วนเรื่องการต่อทะเบียนเสียภาษีรถนั้น หลังจากโจทก์รับมอปรดจากจำเลยแล้ว โจทก์ได้ทำการติดต่อขอต่อทะเบียนเสียภาษีรถยนต์ประจำปี2529 ด้วยตนเอง และทะเบียนดังกล่าวจะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2529ส่วนการต่อทะเบียนเสียภาษีประจำปี 2530 นั้นโจทก์ดำเนินการด้วยตนเองอีก แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากโจทก์ซ่อมแซมรถหลายอย่างเลขคัสซีจึงไม่ถูกต้อง ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงไม่สามารถจัดการให้ได้ จำเลยจึงไปให้การยืนยันและยินยอมแต่ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครมาตรวจสอบสภาพจึงทำให้ล่าช้าไปกว่ากำหนดโจทก์จึงเอาสาเหตุนี้มาบอกเลิกสัญญาสำหรับค่าซ่อมแซมรถเป็นการซ่อมแซมตามปกติตามสภาพของการใช้รถเพื่อประโยชน์ของโจทก์เองไม่มีสัญญาให้ผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้ออกค่าซ่อมแซม จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงิน 189,160 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จกับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 3,000 บาท สำหรับค่าธรรมเนียมที่โจทก์ได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถานั้นให้จำเลยนำมาชำระต่อศาลในนามของโจทก์ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้เงินให้โจทก์55,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ ให้จำเลยใช้ค่าทนายความในศาลชั้นต้นแทนโจทก์ 2,000 บาท สำหรับค่าธรรมเนียม

ศาลชั้นต้นให้จำเลยชำระตามจำนวนทุนทรัพย์เท่าที่โจทก์ชนะคดีนอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์และจำเลยฎีกา โดยโจทก์ได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติในเบื้องต้นว่าโจทก์ได้
เข้าซื้อรถคันพิพาทจากจำเลยในราคา 500,000 บาท ปรากฏตามสัญญาเข้าซื้อเอกสาร
หมาย จ.1 ชำระราคาในวันทำสัญญา 100,000 บาท ส่วนที่เหลือแบ่งชำระเป็นราย
เดือนเดือนละ 15,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน ต่อจากนั้น เดือนละ 10,000 บาท
จนกว่าจะครบ หลังจากส่งมอบรถแล้วโจทก์ได้ซ่อมแซมรถหลายรายการ ปรากฏตาม
เอกสารหมาย จ.5 และ จ.6 เมื่อทะเบียนเสียภาษีรถคันพิพาทจะหมดอายุในวันที่ 31
ธันวาคม 2529 โจทก์จึงไปขอจดทะเบียนเสียภาษีรถยนต์ประจำปี 2530 แต่ไม่อาจ
ดำเนินการได้เจ้าหน้าที่แจ้งเหตุขัดข้องว่าเลขคัสซีไม่มี โจทก์ยังคงนำรถคันพิพาท
ออกวิ่งรับส่งคนโดยสารจึงถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม เมื่อเสียค่าปรับแล้วจำเลยนำ
รถคันพิพาทไปเก็บรักษา

ประเด็นวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์จำเลยมีว่า จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาเข้าซื้อ
หรือไม่ และจำเลยต้องรับผิดชอบในค่าซ่อมแซมรถคันพิพาทหรือไม่เพียงใดในประเด็น
แรกข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์เคยผิดนัดชำระค่าเข้าซื้อรถคันพิพาทหลายงวด รวม
เป็นเงิน 50,000 บาท ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงไว้ที่สถานีตำรวจปรากฏตาม
เอกสารหมาย จ.2, จ.4 และ จ.7 ซึ่งร้อยตำรวจตรีจรัส ศิริพันธ์ ได้เบิกความรับรอง
ยืนยันความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว เอกสารหมาย จ.2 มีข้อความโดยสรุปว่า
โจทก์จะชำระค่าเข้าซื้อที่ค้าง 50,000 บาท ให้จำเลยและฝ่ายจำเลยจะไปต่อทะเบียน
เสียภาษีรถให้โจทก์ให้แล้วเสร็จ โดยนัดกันในวันที่ 15 มีนาคม 2530 ข้อความดัง
กล่าวแสดงว่าโจทก์จำเลยมิได้ถือเอากำหนดเวลาชำระค่าเข้าซื้อตามสัญญาเป็นข้อ

สาระสำคัญอีกต่อไป ดังนั้นจะถือว่าโจทก์ผิดนัดผิดสัญญาไม่ได้ จำเลยจะบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุนี้ยังไม่ได้ แต่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำขึ้นกันใหม่ ดังกล่าว แต่ครั้งถึงวันนัดวันที่ 15 มีนาคม 2530 โจทก์ได้เตรียมตัวแลกเงินจำนวน 50,000 บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.3 ซึ่งมีชื่อนางช่วย ลัมวงศ์ ในตัวแลกเงิน ซึ่งนางช่วยเบิกความว่า สามารถที่จะสลักหลังโอนไปได้เลย โจทก์ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในเอกสารหมาย จ.2 แล้ว แต่ฝ่ายจำเลยไม่ได้นำทะเบียนรถมาอ้างว่าจำเลยไปติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วยังไม่ได้ทะเบียนมา ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารหมาย จ.4 จึงเป็นที่เห็นได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดข้อตกลง ซึ่งย่อมมีผลเท่ากับว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาเข้าชื่อเพราะโจทก์ไม่สามารถใช้สอยทรัพย์สินที่เข้าชื่อตามสัญญาได้ตามปกติ โจทก์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และผลแห่งการบอกเลิกสัญญา ย่อมทำให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม กล่าวคือโจทก์ต้องคืนรถคันพิพาทให้จำเลย และต้องใช้เงินตามค่าแห่งการใช้สอยรถคันพิพาทให้แก่จำเลยด้วย ส่วนจำเลยก็ต้องคืนค่าเข้าชื่อแก่โจทก์ ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้โจทก์ใช้เงินให้จำเลยเดือนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 195,000 บาทนั้นเป็นการสมควรแล้ว และเมื่อหักจากเงินค่าเข้าชื่อที่จำเลยต้องคืนให้โจทก์ 250,000 บาท แล้วจำเลยคงต้องชำระเงินให้โจทก์ 55,000 บาท นั้นเป็นการถูกต้องและสมควรแล้ว

สำหรับประเด็นวินิจฉัยข้อสองที่ว่า จำเลยต้องรับผิดชอบในค่าซ่อมแซมรถคันพิพาทหรือไม่เพียงใดนั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่าเมื่อโจทก์เข้าซื้อรถคันพิพาทจากจำเลยแล้วได้ทำการซ่อมแซมรถคันพิพาทหลายรายการเช่น เปลี่ยนเฟืองท้าย โช้กอัพ เพลา กลาง ตามเอกสารหมาย จ.5 รวมเป็นเงิน 127,160 บาท นอกจากนี้ยังต้องเปลี่ยนเบาะใหม่อีกเป็นเงิน 7,000 บาท ตามเอกสารหมาย จ.6 ศาลฎีกาเห็นว่าการซ่อมแซมดังกล่าวมิใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาตามปกติและเพื่อซ่อมแซมเล็กน้อย แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษารถคันพิพาทให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานและรับส่งคนโดยสารได้ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มาตรา 547 แต่เนื่องจากโจทก์เป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ภายหลังการ
ซ่อมแซม เพราะเป็นผู้ใช้รถแล่นรับส่งผู้โดยสารทั้งการใช้รถเช่นนั้นย่อมทำให้มีการ
เสื่อมสภาพลง พิเคราะห์แล้วสมควรกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงิน 80,000 บาท ที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกคำขอส่วนนี้ของโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกา
โจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้เงินจำนวน 135,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่
แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็น
พับ

(เขียวไท่ สุนทรนนท์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------